



PUTUSAN
Nomor 2612 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PRISKA RR KUSUMA W.S.Psi**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 12, RT, 002 RW 007, Semarang, Randusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah;
2. **ALOYSIUS YUDIANTO WIBOWO, Ir**, bertempat tinggal di Jalan veteran, Nomor 14, RT. 002, RW 007, Semarang, Randusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldi Indrayoga Lahay, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Indrayoga Lahay & Partners, beralamat di Jalan Raya Pajajaran Nomor 1, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) C.q. PT. KERETA API INDONESIA DOP 4, bertempat tinggal di Jalan MH Thamrin Nomor 3 Semarang, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Wisnu Pramudyo, Selaku Executive Vice President Daerah Operasi 4 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudhistira Zia Ersyada, SH., MH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yudhistira & Partners, beralamat di Jalan Sendang Selatan, Nomor 2, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat I uang ganti rugi sebesar Rp7.680.000.000,00 (tujuh miliar enamratus delapan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateril kepada Penggugat I uang ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat II uang ganti rugi sebesar Rp7.680.000.000,00 (tujuh miliar enamratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateril kepada Penggugat II uang ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Subsidair :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
3. Gugatan Para Penggugat prematur;
4. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2023



5. Gugatan Para Penggugat melanggar tertib beracara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar, secara materiil kerugian tanah yang telah di eksploitasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian inmateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga kalau di total seluruh kerugian adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon memberikan Putusan lain yang dipandang baik, adil serta bijaksana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PN Smg., tanggal 7 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksi sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 35/PDT/2023/PT SMG., tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.K/2023/PN Smg., *juncto* Nomor 271/Pdt.G/2022/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 271/Pdt.G/2022/PnSmg dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 35/PDT/2023/PT SMG;

Mengadili Sendiri :

Primair

1. Menerima gugatan Para penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
3. Menghukum Tergugat /Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat I/Pemohon Kasasi I uang ganti rugi sebesar Rp7.680.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2023



4. Menghukum Tergugat/Termohon Banding untuk membayar ganti kerugian imateril kepada Penggugat I/Pemohon Kasasi I uang ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat/Termohon Banding untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat II/Pemohon Kasasi II uang ganti rugi sebesar Rp7.680.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Termohon Banding untuk membayar ganti kerugian imateril kepada Penggugat II/Pemohon Kasasi II uang ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Dan/Atau :

Subsida

"Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);"

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Maret 2023 kontra memori kasasi tanggal 11 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan sangkalannya bahwa rumah di Jalan Veteran Nomor 12 dan 14 RT. 002, RW. 007 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang adalah merupakan aset PT KAI/PJKA;
- Bahwa Para Penggugat menempati objek sengketa ketika Pak Sri

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2023



Wiranto dan Pak Sukarno yang merupakan keluarga Para Penggugat masih aktif menjadi pegawai PT. KAI/PJKA, maka ketika Pak Sri Wiranto dan Pak Sukarno meninggal dunia dan tidak menjadi pegawai lagi di PT. KAI/PJKA, dan tidak ada bukti adanya perjanjian penempatan rumah objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat berupa sewa maka Para Penggugat tidak berhak lagi menempati objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **PRISKA RR KUSUMA W.S.Psi**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PRISKA RR KUSUMA W.S.Psi**, 2. **ALOYSIUS YUDIANTO WIBOWO, Ir**,tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2023